

Droit civil

—

Les personnes

INTRODUCTION

- Présentation du cours de droit civil

Le droit civil la **matière fondamentale du droit privé**

On parle aussi de « **droit commun** » pour désigner le droit civil

On entend par là qu'il s'agit de toutes les règles dont l'application est universelle, celles qui s'applique par défaut et que l'on peut **opposer aux « droits spéciaux »**

Définition :

Selon ***Le Vocabulaire juridique*** de Gérard Cornu, le droit « commun » peut se définir comme l'ensemble des règles qui « s'appliquent en principe (sauf exception) à toutes les personnes et à toutes les affaires », par opposition aux règles spéciales

Le Code civil contient en grande partie de telles règles de droit « commun »

La plupart de ces règles sont « supplétives », c'est-à-dire qu'elles sont vouées à **s'appliquer à défaut de règles spéciales**, que l'on peut trouver dans d'autres codes

Il est fréquent de désigner ces règles spéciales sous d'autres dénominations, qui correspondent souvent au Code dans lequel elles figurent

Exemples :

Aujourd'hui nous allons commencer par l'étude du droit des personnes ; on entend par là toutes **les règles relatives au statut des personnes**, comme vous ou moi ; ce statut définit notre identification, nos droits, nos libertés mais aussi nos obligations, et comment vont s'organiser nos relations aux autres

D'autres règles spéciales peuvent se rajouter en fonction de l'activité de la personne, de sa profession :

- une personne sera appréhendée par le **droit du travail** en sa qualité de salariée ; les règles prévues par le **Code du travail** vont alors s'appliquer à ses relations avec l'employeur et avec les autres salariés ; sa liberté de circulation peut ainsi être restreinte en raison de ses horaires de travail et déplacements professionnels ; de même, sa liberté d'expression peut être restreinte, par exemple sur les réseaux sociaux (ne serait-ce que pour les pages qu'il « aime » ou partage) au regard du respect des valeurs de son employeur

- une autre le sera par le **droit commercial** en fonction de sa qualité de commerçante ; le **Code de commerce** va alors s'appliquer aux relations qu'elle entretient avec d'autres commerçants, pour les besoins de leur profession ;

Toutes ces règles pourront alors leur conférer d'autres droits ou obligations, **mais seulement dans les limites de cette activité ou de cette profession** ; certaines de ces règles peuvent déroger au Code civil, pour des raisons qui sont propres à leur objet

Mais, en-dehors de cela, la personne conserve un statut au sens du droit civil, pour toutes les autres activités qui ne relèvent pas d'une règle spéciale

Nous n'étudierons ici que **ces règles de droit commun**, le reste étant réservé à d'autres cours que vous rencontrerez pendant vos trois années de licence

Le droit civil contient également **des règles impératives, ou « d'ordre public »**

On entend par là (*Vocabulaire juridique*, Cornu) les normes impératives dont les individus ne peuvent s'écarter ni dans leur comportement, ni dans leurs conventions, et qui correspondent à l'ensemble des exigences fondamentales (sociales, politiques,...) considérées comme essentielles au fonctionnement des services publics, au maintien de la sécurité ou de la moralité, à la marche de l'économie ou à la protection de certains intérêts particuliers primordiaux

Exemple :

Le respect de la dignité humaine, consacré par l'article 16 du Code civil, est une règle d'ordre public, dont nous aurons l'occasion de reparler plus en détails

Le contrat par lequel une jeune femme a accepté de se faire tatouer une œuvre pour les besoins du tournage d'un film, puis de « céder » ce tatouage, a été considéré comme contraire au respect de la dignité humaine

Le consentement de la personne ne saurait passer outre ce principe fondamental

Les divisions du droit civil

Le cours de droit civil se divise en fait en **plusieurs parties**, que vous allez étudier tout au long de vos trois années de licence

En licence 1^{ère} année, le droit des personnes et le droit de la famille sont les premières parties étudiées ; en licence 2^{ème} année, le droit des obligations et des contrats ; en troisième année, le droit des contrats spéciaux et le droit des biens

Nous commençons donc par **le droit des personnes** pendant ce semestre, car c'est le « commencement logique » ; le droit civil appréhende les relations entre les personnes et entre les personnes et les choses ; on ne peut donc concevoir de commencer par l'étude de ces relations sans avoir étudié préalablement l'étude des personnes

Il importe avant tout de définir ce qu'est une personne en droit, et c'est par cela que nous allons commencer, avec l'introduction

La notion de personne

Le droit français a placé la personne au centre de ses préoccupations

C'est là le résultat des idées humanistes qui se sont développées au lendemain de la Révolution française, et qui tendaient à appréhender la personne non comme un élément du corps social mais comme un individu à part entière

C'est pourquoi le Code civil contient dans **son premier livre toutes les règles qui sont relatives au statut et aux droits des personnes**, les biens et les obligations ne venant que par la suite

Par ailleurs, on doit garder à l'esprit qu'il existe **une grande division en droit civil entre les personnes et les choses** ; tout ce qui n'est pas une personne rentre automatiquement dans le domaine des choses, et l'on ne peut pas être les deux à la fois

La « personne » au sens commun et au sens juridique

La notion juridique de personne ne cependant pas se confondre avec celle du sens commun

En fait, **la notion juridique et la notion commune se superposent entièrement** pour ce que l'on appelle les personnes physiques : il s'agit des individus « en chair et en os », vivantes et identifiées ;

Mais il existe aussi une autre catégorie de personnes que l'on appelle les « personnes morales », et qui n'ont aucune consistance physique, n'ont d'existence que du point de vue notionnel ; il s'agit par exemple des sociétés ou des associations

Le droit attache pourtant un statut et des droits à ces personnes de la même manière qu'il le fait pour les personnes physiques

Nous nous attacherons donc ici à définir ce qu'est une personne au sens juridique du terme, puis comment celle-ci est protégée par le droit civil

Une double définition de la personne juridique peut être retenue : d'abord, une définition « positive », qui permettra de comprendre **ce qu'est une personne** (§ 1) ; puis une définition « négative » qui permettra de cerner **ce que n'est pas une personne** (§ 2)

§ 1. La définition positive de la personne juridique

La conception juridique de la personne a beaucoup évolué avec le temps (A) avant de se stabiliser en synthétisant les différentes conceptions dont elle a fait l'objet (B)

A. L'évolution de la notion de personne

D'une conception initialement abstraite, nous sommes passés progressivement à une vision plus humaniste et concrète, puis davantage subjectiviste

La conception abstraite induit une dissociation originelle entre l'existence physique et l'existence juridique de la personne

Pendant longtemps, la personne n'était **considérée que de manière abstraite** ; c'est cette conception qui figurait à l'origine dans le Code civil et qui ne s'attachait qu'à déterminer les conditions d'existence d'une personne et celles de sa disparition, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut exercer ses droits subjectifs dans cet intervalle

Il existait donc une dissociation entre l'existence physique et l'existence juridique de la personne

Exemple : la mort « civile »

Le meilleur exemple de cette dissociation peut être trouvé dans la peine de mort civile, qui était appliquée jusqu'au 19^{ème} siècle

La personne, bien qu'encore en vie, perdait sa qualité de personne juridique et tous les droits qui vont avec ; seul lui restait un droit à la subsistance ; cette peine frappait souvent les condamnés à mort pendant la période précédant l'exécution

Elle a été **abolie par une loi du 31 mai 1854**

Plus tard, suite aux horreurs de la Seconde guerre mondiale, le droit en général s'est teinté d'une dimension plus humaniste, en rappelant **le caractère fondamental de la sauvegarde de la vie humaine et de la dignité humaine**

La protection du corps humain, de la personne en « chair et en os », est ainsi devenue un sujet de préoccupation majeure et a fait son entrée dans un certain nombre de textes

Cela ne veut pas dire que la protection de la personne était négligée auparavant ; les atteintes à l'intégrité humaine **étaient bien sûr sanctionnées par le Code pénal** ; mais, au-delà de la répression, on ne s'intéressait guère au corps humain et aux prérogatives dont la personne dispose sur celui-ci

En général, un grand mouvement a fait évoluer la notion de personne pour la teinter d'une plus grande subjectivité

La personne, ce n'est **pas seulement un individu inscrit à l'état civil** dès sa naissance, ou le propriétaire de biens immobiliers, ce qui était la conception classique

C'est aussi un individu **incarné dans un corps**, avec des préoccupations qui lui sont propres et lui permettent de se dire qu'il est « lui-même » ; pour cette raison, la personne a désormais un droit sur son corps, sur sa vie privée, sur sa conscience,... tous ces intérêts méritent une protection et se rattachent en tant que tel à la personne

Ce mouvement s'est encore renforcé à la fin du vingtième siècle avec **la prise en compte de la subjectivité de la personne** ; selon cette conception, au-delà de sa protection, il importe de garantir le libre épanouissement de la personne, son autodétermination

Ce mouvement s'est particulièrement exprimé dans le domaine médical, avec le recours à des techniques qui permettent de satisfaire des intérêts personnels, voire de « nouveaux » droits ; ainsi en est-il du droit à changer de sexe et d'identité sexuelle

Ces techniques sont certes performantes, mais elles interrogent sur le statut du corps humain, car certaines risquent d'en faire l'objet d'un commerce

De là sont nées **les préoccupations de la bioéthique**, qui tendent à maintenir un certain équilibre entre les droits de toute personne sur son corps et les menaces qui risquent de faire de celui-ci un objet et non l'enveloppe charnelle d'un sujet

Exemple :

Le cas de **la gestation pour autrui** est à ce titre particulièrement problématique, car il met en cause trois séries d'intérêts et de droits qui peuvent être contradictoires

- d'une part, la GPA tend à satisfaire le désir (le droit ?) de certains couples d'avoir un enfant sans recourir à d'autres procédés de procréation médicalement assistée (par dons d'ovocytes notamment) ;
- d'autre part, elle met en cause le droit à la santé et le droit à disposer de leur corps des mères porteuses, et interroge sur les conditions dans lesquelles celles-ci acceptent cette convention ;
- enfin, elle met en cause les droits des enfants nés de GPA, tels que le droit à la survie, le droit aux soins nécessaires à leur bien-être ou encore le droit de connaître leur origine.

B. Synthèse de la notion de personne

La **conception abstraite demeure très prégnante** dans le Code civil, car elle est nécessaire pour déterminer les droits et obligations de la personne

La personne c'est un individu inscrit à l'état civil dès sa naissance, doté d'un domicile, d'un patrimoine, et surtout d'une personnalité juridique, celle-là même qui lui permet d'exercer des droits subjectifs

Quand bien même **certaines informations seraient manquantes** quant à l'origine de la personne, ou sa naissance, le droit civil s'efforce de combler ces lacunes afin que chacun puisse être considéré comme une personne à part entière

La personne n'y est donc considérée que d'un point de vue fonctionnel et non par référence à son incarnation

Les hypothèses dans lesquelles un être humain pouvait être privé de la qualité de personne au sens juridique n'existent plus

Mais cette dimension fonctionnelle se mesure encore à différents niveaux

La qualité de personne juridique peut exister alors même que l'être humain qui l'incarne n'est pas forcément présent ; c'est dans ce genre de cas que la dimension proprement juridique de la notion de personne prend tout son intérêt

Exemples :

Nous en verrons des exemples pendant le cours, mais ils peuvent déjà être évoqués

- Ainsi, lorsqu'une **personne disparaît sans laisser de traces**, le droit civil présume pendant un certain temps qu'elle est encore en vie ; même si elle ne se manifeste pas, il faut attendre l'écoulement d'un certain délai, ainsi que certaines déclarations à l'état civil, pour présumer qu'elle soit morte et ouvrir sa succession
- De même, **un enfant en gestation**, donc non encore né ni inscrit à l'état civil, peut dans certains cas déjà bénéficier de droits qu'il pourra actionner une fois qu'il aura acquis la personnalité juridique ; dans ce cas, on parle d'une personne « en devenir »

Ces deux exemples nous démontrent que la notion abstraite de personne conserve toujours un certain intérêt

Elle doit vous faire prendre conscience d'un point essentiel : **le droit inclut une grande part de virtualité**

Certes, son objectif est de coller le plus possible à la réalité ; mais pour cela, il constitue un système à part entière, un système de normes, qui va jusqu'à **normer la qualité même de personne**

Par ailleurs, le maintien de la conception abstraite s'exprime particulièrement à travers l'existence de deux catégories de personnes

- **Les personnes physiques**, qui sont en fait les êtres humains « vivants » au sens où nous l'avons défini
- **Les personnes morales**, qui n'ont pas de consistance physique ou matérielle, et sont constituées de groupements de personnes organisés

Les personnes morales, telles que **les sociétés et les associations**, sont ainsi considérées comme des sujets de droit, disposant d'une identité, d'un patrimoine, et pouvant exercer des droits subjectifs ou assumer des obligations, alors même qu'elles n'ont pas d'existence concrète

Il existe également une distinction entre les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public, dont l'Etat reste la plus importante (cf. cours *L'organisation administrative*)

La conception abstraite de la personne entraîne plusieurs séries de conséquences que nous détaillerons dans le cours

Le droit civil va en effet doter les personnes de plusieurs attributs qui sont essentiels à l'exercice de leurs droits et de leurs libertés, ces attributs pouvant malgré tout varier en fonction de la situation des personnes

Toute personne dispose ainsi :

- D'une **personnalité juridique**, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations
- D'une **capacité juridique**, entendue comme la capacité d'exercer ces droits et d'assumer ces obligations

Il faut bien distinguer les deux ! Si toute personne dispose assurément de la personnalité juridique, la capacité peut être réduite pour certaines personnes en raison de leur situation (mineurs et majeurs protégés)

Ces personnes disposent bien de la personnalité, et peuvent à ce titre être titulaires de droits, par exemple être propriétaires de biens ; mais l'exercice de ces droits peut nécessiter des aménagements destinés à les protéger et les assister dans la vie civile

Comme nous l'avons vu plus tôt, **la conception concrète** s'est développée plus tardivement dans le droit civil, et en réaction à certains abus afin de protéger les personnes ; elle regroupe ce que nous avons auparavant désigné comme la conception humaniste et la conception subjective de la personne

Par là même, le droit en général, et le droit civil en particulier, ont appréhendé des intérêts individuels qui jusque-là leur échappaient

A la personne considérée abstraitement s'est ainsi ajoutée la notion de « personne humaine », qui prend en compte l'intégrité physique et morale

- L'intégrité physique

La notion d'intégrité physique a permis au droit civil d'appréhender **le corps de l'être humain**, d'en faire l'objet de droits mais aussi d'obligations

Cette appréhension est d'abord provenue d'un ordre externe au droit civil français ; elle a été le fait des déclarations internationales relatives aux droits de l'Homme signées et parfois ratifiées après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont fait du respect de l'être humain une primauté absolue

L'interdiction d'un certain nombre d'actes, de crimes de guerre, ont rappelé ainsi la nécessité de protéger l'intégrité des personnes physiques

C'est finalement en 1994, avec **les lois du 29 juillet relatives à la bioéthique**, que la dimension charnelle de la personne a été intégrée dans le Code civil, aux articles 16 et suivants

L'article 16 consacre ainsi le **principe de dignité de la personne humaine** ;

Les suivants rappellent :

- la **non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments** ; le corps ne peut se vendre, ni se louer, ni se prêter à une quelconque exploitation commerciale
- **l'inviolabilité du corps humain**

Sur la non-patrimonialité du corps humain, c'est justement ce principe qui justifie en France **l'interdiction des conventions de mères porteuses**, autrement appelées conventions de GPA, car ces conventions ont bien pour effet de donner une valeur commerciale, économique, au corps humain ; certains parlent même de « location d'utérus »

De même, il existe un **principe d'indisponibilité du corps humain**, qui interdit, en principe, à son titulaire d'en disposer comme il le souhaiterait

Nous verrons malgré tout que ce principe est concurrencé par le droit au respect de la vie privée, qui peut être interprété comme conférant à la personne un droit sur son corps, au titre de son identité morale

Cette protection objective de **l'intégrité physique** est réellement perçue comme un droit dit de défense contre les atteintes extérieures, y compris celles qui sont commises par la puissance publique

- **L'intégrité morale**

Le droit civil protège également **l'intégrité morale des personnes** depuis quelques décennies

C'est ainsi que la personne s'est vu reconnaître **des droits dits « de la personnalité »**, qui sont en fait des droits protégeant ses intérêts les plus personnels, les plus intimes

Là encore, ces intérêts n'étaient considérés que de façon secondaire, et l'on estimait qu'ils étaient trop intimes pour que le droit puisse s'en mêler

Leur reconnaissance est due à plusieurs facteurs :

- d'une part, **la prise en compte plus forte de la subjectivité de chaque individu, qui est elle-même liée à sa dignité** ; la liberté individuelle suppose que chacun puisse faire ce qui lui plaît, tant que cela ne nuit pas à autrui ; si la dignité est considérée du point de vue objectif au titre de l'intégrité physique, **elle se teinte d'une dimension subjective au titre de l'intégrité morale** ; chacun est donc libre de faire de son corps ce qu'il veut, de pratiquer ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut,...

- la nécessité de protéger cette dimension est aussi due à **un certain recul de la puissance publique** ; la limitation des atteintes aux libertés individuelles est devenue un facteur essentiel dans les politiques publiques, qu'elles soient policières ou d'une autre nature ; le privilège de l'Etat, qui pouvait revendiquer le « monopole de la violence légitime », n'a pas disparu mais il doit davantage composer avec le respect des libertés individuelles
- **les droits consacrés dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ont longtemps servi de référence**, mais celle-ci n'avait pas de valeur juridique pendant plusieurs décennies ; la reconnaissance de cette valeur au niveau constitutionnel explique que le droit civil ait dû également appréhender cette dimension de la personne
- **Le paradoxe entre l'intégrité physique et l'intégrité morale**

La prise en compte plus grande de cette dimension concrète de la personne a néanmoins conduit à un certain paradoxe

En effet, si l'intégrité physique est considérée de manière objective, l'intégrité morale valorise au contraire la part de subjectivité de l'individu

Cela explique parfois qu'il y ait des logiques contradictoires, la personne pouvant souhaiter des pratiques contraires à sa propre dignité de personne humaine

Exemple :

- Depuis 1995, **la pratique du lancer de nains a été interdite car considérée contraire au respect de la dignité humaine** ; Pourtant, certaines personnes naines se sont plaintes de cette interdiction au motif que cette pratique constituait leur principale source de rémunération ; ces « professionnels » du lancer de nains **acceptaient ainsi d'être jetés dans les boîtes de nuit** (avec protection, et cette pratique, à l'époque contemporaine, n'a pas donné lieu à accidents), estimant que cela relevait de leur liberté personnelle

Ces quelques exemples illustrent **les problématiques contemporaines du droit civil** que vous aurez à connaître dans ce cours, mais aussi dans ceux qui viendront dans vos futures années d'études

§ 2. La définition négative de la personne juridique

Le droit civil distingue les personnes et les choses, ces deux catégories étant parfaitement hermétiques

Néanmoins, il a toujours existé des doutes sur cette distinction, notamment à l'égard de certaines choses qui sont apparentées aux personnes

Comment donc qualifier celles de ces entités qui sont capables de se mouvoir, de penser ou du moins d'avoir une sensibilité ? Doit-on les considérer comme des choses ou des personnes ?

Qu'en est-il également des créations de l'être humain qui sont capables de produire un résultat de manière autonome ?

La question se pose pour le cas de l'animal (A), le robot (B), mais aussi de l'enfant à naître (C) et du cadavre (D)

A. Le statut des animaux

Un animal peut-il se voir octroyer la qualité de personne ?

Cela est un peu moins évident en ce qui concerne les animaux, auxquels certains voudraient voir reconnaître la qualité de sujet de droit.

- le statut des animaux avant 2015

Jusqu'à présent, les animaux étaient considérés comme des choses en droit civil, ce qui les rend assimilables à des objets corporels ; cette qualification a été contestée pendant de nombreuses années, au motif que les animaux seraient des êtres doués de sensibilité, ce qui les rapproche des personnes

Le débat devait néanmoins être relativisé ; en effet, les animaux n'ont jamais été considérés comme des choses « ordinaires » ; **le Code pénal sanctionnait en effet les sévices et autres actes de cruauté sur animaux**, ce qui leur garantissait déjà une protection « supérieure » à celle des autres choses

Mais des exceptions ont également été reconnues à ces normes, pour garantir certaines pratiques telles que les corridas ou les combats de coqs

Par ailleurs **le Code pénal et le Code rural contiennent d'assez nombreuses dispositions protectrices, qui réglementent notamment les conditions de transport et d'abattage des animaux, et fixent les limites des expériences scientifiques pratiquées sur les animaux.**

L'article 214-1 du Code rural dispose que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

L'article 521-1 du Code pénal condamne de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende « le fait **d'exercer, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé**, ou tenu en captivité ».

Cependant :

« Les dispositions du présent article ne sont **pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée**. Elles ne sont **pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie**.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome. »

Malgré cela, les tribunaux n'ont jamais considéré que les animaux méritaient une protection égale à celle des personnes humaines (exemple : jugement du Tribunal administratif Strasbourg, 23 mars 2002, relatif à l'euthanasie d'un chien)

En fait, ces dispositions étaient encore centrées sur l'être humain, à la fois pour interdire les actes de barbarie, quels qu'ils soient, et pour protéger la sensibilité des personnes qui pourraient être exposées à ces actes

- *Le statut des animaux depuis 2015*

La loi du 16 février 2015 a introduit dans le Code civil un article 515-14, selon lequel : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Les animaux ne sont donc plus qualifiés de meubles par nature, mais sont seulement "soumis au régime" des meubles ou immeubles

Cette avancée reste toutefois symbolique car, si la nature juridique des animaux a bien été modifiée par cette loi, leur régime juridique reste pour l'instant inchangé ; or, le régime juridique détermine justement ce qu'il est possible ou ne pas faire d'un animal en pratique

On remarquera par ailleurs que la loi de 2015 n'est pas allée jusqu'à qualifier les animaux de « personnes », comme cela était demandé

On peut donc dire que **les animaux se situent à la frontière entre les personnes et les choses**, qu'ils constituent une catégorie intermédiaire, mais qui emprunte plus au domaine des choses qu'à celui des personnes

- ***Ouverture sur le courant naturaliste***

Le discours tendant à **reconnaître la qualité de personne à des entités naturelles se développe considérablement au niveau international** au regard des exigences de protection de l'environnement ; certains Etats n'hésitent pas à qualifier de personnes des choses qui *a priori* ne sont pas doués d'intelligence ou de sensibilité, du moins au sens où nous les percevons nous-mêmes ; tel est le cas de la Nouvelle Zélande ou de l'Islande, où des fleuves et rivières se sont vu reconnaître la qualité de personnes

Plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale ont également conféré des droits à la nature et aux entités naturelles

Mais ces évolutions sont plus **le fruit de revendications postcoloniales ou écologiques que de réelles reconnaissances de la qualité de personne**

En effet, la défense de ces droits est confiée à d'authentiques sujets de droits, capables d'avoir une volonté et une capacité à agir en justice ; **des avocats se voient ainsi confier la mission de défendre ces droits** ; ce sont parfois des tribus ou des chefs de clans tribaux qui sont investis de ces missions

D'une certaine façon, cela les rapproche des personnes morales, qui n'ont pas d'existence en elles-mêmes et reposent sur la volonté des personnes physiques qui les composent

B. Le robot / l'intelligence artificielle

Nous sommes bien en cours de droit civil, et non dans un cours d'analyse du cinéma de science-fiction !

La question a été sérieusement posée de savoir s'il fallait reconnaître la qualité de personnes aux « robots »

- ***Les robots, de la science-fiction à la réalité***

Entendez par « robots » les procédés d'intelligence artificielle, qui sont créés par l'homme, mais qui sont capables de concevoir des raisonnements et des résultats de manière autonome ; le robot est l'incarnation physique de cette intelligence

Cette existence d'une pseudo volonté distincte de celles de ses créateurs explique que l'on ait pu rechercher la qualité de personne pour ces entités artificielles

On retrouve ici une problématique fondamentale, religieuse à l'origine, puisque cela rappelle la fable du Golem : cet être de glaise a été créé pour rendre des services aux êtres humains ; cependant, **le nombre de services qu'il peut rendre est limité**, au-delà de quoi il pourrait se retourner contre ses créateurs et constituer une menace pour le genre humain

C'est ce postulat de départ qui a également inspiré nombre d'auteurs de science-fiction, en littérature comme au cinéma

La réalité a néanmoins rejoint la fiction depuis quelques années ; cela est dû au **perfectionnement des intelligences artificielles, qui ont connu des développements prodigieux ces dernières années**, et peuvent désormais apprendre de leurs propres expériences dans une relative autonomie

Mais ces procédés présentent également des risques importants, notamment pour l'intégrité physique et la vie de personnes physiques

Exemples :

- Six accidents mortels impliquant des voitures autonomes sont actuellement recensés dans le monde, dont un accident de niveau 3, mettant en cause les systèmes de conduite autonome développés par Uber et Tesla
- De la même manière, le développement des drones autonomes fait craindre les risques d'accident et de collision que ceux-ci pourraient causer, avec les conséquences gravissimes que pourrait entraîner la chute de l'objet en fonction du lieu où il se trouve et de son altitude
- Les recherches entreprises sur les « robots tueurs autonomes », également appelés SALA (systèmes d'armes létales autonomes), ont poussé la France à engager des négociations internationales visant à encadrer celles-ci, et à exclure la création de robots tueurs « entièrement » autonomes

- **La résolution du Parlement européen du 16 février 2017**

La question a été posée au niveau européen : **le Parlement européen a adopté le 16 février 2017 une résolution relative aux « règles de droit civil sur la robotique »**

L'un de ses paragraphes propose **la création d'une nouvelle catégorie de personnes juridiques, à côté des personnes physiques et des personnes morales, et qui concernerait les robots**

Elle ne viserait que les intelligences artificielles les plus élaborées, et surtout celles qui présentent le plus de risques pour l'être humain

Extrait :

Le Parlement européen estime ainsi que « *dans l'hypothèse où un robot puisse prendre des décisions de manière autonome les règles habituelles ne suffiraient pas à établir la responsabilité du robot, puisqu'elles ne permettraient pas de déterminer quelle est la partie responsable pour le versement des dommages et intérêts ni d'exiger de cette partie qu'elle répare les dégâts causés.* »

La question est d'autant plus cruciale que le développement des robots a lieu dans des secteurs sensibles, **mettant en cause directement l'intégrité physique ou morale des personnes**

physiques ; ainsi en est-il dans le domaine des transports, avec les véhicules autonomes et les villes intelligentes, ou encore la justice, avec ce qu'on appelle les algorithmes prédictifs

Les intérêts de cette reconnaissance sont multiples

- En premier lieu, **le robot doté d'une personnalité serait plus facilement identifié**, puisqu'une obligation d'immatriculation serait nécessaire pour en reconnaître les droits et obligations
- La responsabilité civile du robot pourrait également être recherchée **si jamais il cause un dommage à autrui** ; c'est principalement cette hypothèse qui justifie la reconnaissance de la personnalité juridique aux robots
- De façon plus surprenante encore, **le robot se verrait reconnaître des droits, notamment patrimoniaux**, lorsqu'il génère un profit, par exemple à travers l'exploitation de ses créations par de droits de propriété intellectuelle, ou même des droits fondamentaux

Sur la question de la responsabilité, la résolution du Parlement européen entend ainsi créer le **principe d'une assurance obligatoire en cas de dommage, et également d'un fonds d'indemnisation pour les victimes** ; cette obligation pourrait être mise à la charge du fabricant du robot, mais aussi de toute personne intervenant dans son processus d'apprentissage et de prise de décision

C'est là qu'on voit que cette reconnaissance ne serait finalement pas totale, et s'apparente à celle des entités naturelles (cf. A) ; elle s'attache exclusivement au rôle social du robot, en négligeant sa consistance physique et les limites de son autonomie

Cette personnalité juridique serait exclusivement fonctionnelle, et ne poursuivrait que l'objectif de garantir une procédure plus efficace pour engager la responsabilité civile du robot en cas de défaillance ; mais au final, ce sont bien d'autres personnes qui en seraient redevables, des personnes physiques (développeur, utilisateur,...) ou morales (fabricants,...)

Ce n'est que de manière subsidiaire que la responsabilité du robot pourrait être recherchée, dans les cas où **il serait impossible de déterminer la responsabilité d'une personne physique ou morale** ; il s'agirait des cas où le robot a causé un préjudice de son seul fait, en raison de sa propre capacité d'apprentissage et de prise de décision

Mais l'on peut contester cet argument de plusieurs manières :

- Déjà, on peut critiquer le fait que **la consécration de cette personnalité juridique ne soit qu'exclusivement fonctionnelle et dirigée vers une problématique de responsabilité** ; on peut certes objecter, comme nous l'avons vu, que la notion de personne juridique est elle-même fonctionnelle dans sa conception abstraite ; mais elle ne se limite pas à la reconnaissance d'obligations ; il y a aussi des droits qui sont reconnus aux personnes, et dont certains tiennent à l'humanité des personnes physiques ; quel serait donc l'intérêt de reconnaître ces droits à des robots ?

- De façon plus précise, sur le terrain de la responsabilité, on peut critiquer la recherche de responsabilité du robot du fait que **celui-ci est et restera conçu et manipulé par des humains ; les algorithmes qui en constituent l'essence même**, y compris le *machine learning*, **restent élaborés par des humains, et pourront donc reproduire des erreurs humaines**

De façon plus générale, l'idée est contestée par un grand nombre d'auteurs qui dénoncent le risque d'anthropomorphisme ; selon eux, **la reconnaissance de la personnalité juridique part quand même d'un postulat matériel** ; même dans sa dimension abstraite, la personnalité juridique reste bornée par la naissance et la mort de la personne, soit sa vie biologique

De même, si la reconnaissance des personnes morales a pu s'intégrer harmonieusement dans le droit civil, c'est bien parce qu'en vérité ce sont des personnes physiques qui sont aux commandes de celles-ci et peuvent par conséquent être amenées à en exercer les droits et assumer les obligations

Aussi, **l'idée de reconnaître une personnalité juridique aux robots paraît dangereuse car elle déresponsabiliserait d'autres personnes**, telles que les concepteurs et fabricants de ceux-ci, qui seraient quand même à l'origine des défaillances dont l'intelligence artificielle a été coupable

Cette idée semble avoir été formellement abandonnée dans **la résolution du Parlement européen du 12 février 2019** sur une politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la robotique

S'agissant spécialement des outils développés dans le domaine médical, le Parlement a dénoncé le manque d'empathie des robots et les risques qu'ils feraient courir tant aux médecins qu'aux patients

Le Parlement en a conclu que **l'autonomie n'est pleinement l'attribut que des êtres humains**, lesquels doivent conserver le contrôle des machines

Le **règlement relatif à l'intelligence artificielle**, du 13 juin 2024, a totalement exclu l'idée de conférer la personnalité juridique aux systèmes d'intelligence artificielle

Au contraire, le texte impose le maintien d'un **contrôle « humain »**, donc par une personne physique, des **systèmes d'IA dits « à haut risque »** ; il s'agit là des systèmes présentant des menaces particulièrement graves pour la vie humaine et le respect des droits humains, et dont le déploiement sera très encadré

De façon générale, **ce sont les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle qui seront responsables des dommages causés par ceux-ci**, que ce soit sur le plan contractuel ou sur le plan délictuel